

1500215-37.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2049595/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17119695 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 134/22/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2049595 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 2 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500215-37.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-37.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2049595/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 17119695 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 134/22/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2049595 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 2 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOÃO VICTOR TOMISAKI COELHO DE ANDRADE (vulgo japonês), qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Xavantes, Parque Xingu, nas imediações do Laboratório Sodré, Lins/SP, juntamente com outra pessoa não identificada, em prévio e comum ajuste de vontades e unidade de desígnios entre si, subtraíram do adolescente Jones Kaue Junior Souto um aparelho celular mediante grave ameaça.

A denúncia foi recebida (fls. 47/49).

Resposta à acusação (fls. 75/82).

No decorrer da instrução foram ouvidas três testemunhas, e o réu foi interrogado (fls. 144/145).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a improcedência da ação penal (fls. 151/154).

A Defesa pediu a absolvição e a expedição do alvará de soltura (fls. 164/165). É o relatório.

Fundamento e decido.

A absolvição do réu é medida que se impõe.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação indireta (fl. 27) e pela prova oral

No entanto, não ficou comprovada a participação do réu João Victor no crime.

A vítima Jones Kaue Junior Souto disse em solo policial que, no dia dos fatos, enquanto caminhava sozinho, fora abordado por dois indivíduos desconhecidos, que chegaram numa motocicleta e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe o aparelho celular (marca Motorola, modelo Moto E5 Play, Dourado). Reconheceu, por fotografia, "sem sombra de dúvidas" João Victor como um dos autores do crime em questão (aquele que estava na garupa da motocicleta, sem capacete e que usou um pedaço de pau para fazer as graves ameaças e subtrair-lhe o celular). Não foi ouvido em juízo.

A testemunha William José Henriques, policial militar, disse que a polícia foi acionada para comparecer na residência da vítima; Jones narrou o ocorrido. Disse que ele passou algumas características de um dos indivíduos, mas, realizado o patrulhamento, não foi possível localizá-lo.

As testemunhas Bruno Zanini Rubira e Pedro Augusto de Mello, policiais civis, disseram que, após registro do BO, convidaram a vítima a comparecer à Delegacia, ocasião em que Jones, através de reconhecimento fotográfico, reconheceu, sem sombras dúvidas, o acusado como sendo um dos autores do roubo. Ressaltaram que, dias após esses fatos, ele foi preso por roubo.

O réu, interrogado em juízo, negou participação nos fatos. Disse que não estava em Lins na data dos fatos; estava numa confraternização familiar.

Embora inicialmente houvesse indícios de autoria, especialmente pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 09/11), a prova produzida em Juízo não é suficiente para demonstrar que o réu tenha participado do crime descrito na denúncia.

A vítima não foi encontrada para confirmar a sua versão sob contraditório judicial. Não há testemunhas presenciais do crime e o réu negou a sua participação.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu JOÃO VICTOR TOMISAKI COELHO DE ANDRADE (vulgo japonês) da imputação da prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no inciso V, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição do réu, revogo a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA